

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย	โจทก์
	พันตำรวจโท ทองแดง ภูวรรณ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 267

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พยานทุกปากที่โจทก์นำสืบไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าจำเลยเกิดปีใดแน่ คงมีแต่ จ. ม. และ ท. พยานโจทก์เบิกความอ้างถึงทะเบียนนักเรียนของจำเลยว่า ตามเอกสารดังกล่าวปีเกิดของจำเลยเป็น พ.ศ. 2470 แต่ได้มีการแก้ไขเป็น พ.ศ. 2476 โดยพยานทั้งสามไม่มีผู้ใดทราบว่าจำเลยเกิดปีใด พยานโจทก์เป็นที่สงสัยไม่แน่ชัดว่าจำเลยเกิดปีใด ฟังไม่ได้ว่าข้อความที่จำเลยแจ้งว่าจำเลยเกิดปีพ.ศ. 2476 เป็นเท็จ.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 137, 264, 265, 267, 268 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 267 และ 268 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตาม มาตรา 268 กระทั่งเดียว ให้จำคุก 1 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนดสองปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องแก้ปีเกิดของจำเลยจาก พ.ศ. 2472 เป็น พ.ศ. 2476 โดยนางประเพ็ญเป็นของผู้เขียนคำร้องให้จำเลยลงชื่อและนายประเวศปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีเชียงใหม่อนุญาตให้แก้ได้ มีปัญหาต้องพิจารณาในชั้นฎีกาตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้ใช้ภาพถ่ายใบแทนในสำคัญทหารกองเกินที่ชำรุดสูญหายเอกสารหมายเลข 4 ต่อนายอำเภอศรีเชียงใหม่ประกอบคำร้องขอแก้ไขปีเกิดของจำเลยหรือไม่ เอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสารปลอมหรือไม่และข้อความที่จำเลยแจ้งเกิด พ.ศ. 2476 เป็นความเท็จโดยความจริงจำเลยเกิด พ.ศ. 2472 หรือไม่ สำหรับปัญหาข้อแรกว่าจำเลยได้ใช้ภาพถ่ายใบแทนใบสำคัญทหารกองเกินที่ชำรุดสูญหายเอกสารหมายเลข 4 ต่อนายอำเภอศรีเชียงใหม่ประกอบคำร้องขอแก้ไขปีเกิดของจำเลยหรือไม่นั้น นางประเพ็ญพยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนปีเกิดพร้อมด้วยภาพถ่ายใบแทนส.ด.9 ฉบับที่แทนต้นฉบับที่ชำรุดสูญหาย เอกสารหมายเลข 4 และนายไพบูลย์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พยานโจทก์อีกคนหนึ่งเบิกความว่าตามหลักผู้ยื่นเอกสารต้องเป็นเอกสารที่มีผู้รับรอง ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการผู้รับเอกสารแล้วแต่ว่าเป็นใครหากมีอำนาจลงความเห็นได้ แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติจะไม่รับสำเนาเอกสารที่ไม่มีการรับรอง และจะไม่ดำเนินการให้ เห็นว่า เรื่องการแก้ไขปีเกิด

ของจำเลยได้รับการพิจารณาดำเนินการโดยเรียบร้อย ผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ ศรีเชียงใหม่อนุญาตให้แก้ไขได้เช่นนี้ สำเนาเอกสารประกอบคำร้องขอแก้ไขเป็เกิดต้อง เป็นเอกสารที่ยื่นต่อนางประเพณีถูกต้องตามหลักระเบียบแบบแผนแล้ว คือ มีผู้รับ ร้องถูกต้อง แต่สำเนาภาพถ่ายในแทนใบ ส.ด.9 ฉบับที่แทนต้นฉบับที่ชำรุดสูญหาย เอกสารหมายจ.4 หาได้มีผู้รับรองความถูกต้องแต่อย่างใดไม่ พยานโจทก์ดังกล่าวจึง เชื่อสมตามข้อต่อสู้ของจำเลยว่าภาพถ่ายใบแทนใบ ส.ด.9 ฉบับที่แทนต้นฉบับที่ชำรุด สูญหาย เอกสารหมาย จ.4 นั้น จำเลยมิได้ยื่นประกอบคำร้องขอแก้ไขปีเกิดของ จำเลย ฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้เอกสารดังกล่าวจำเลยจึงไม่มีความผิดในฐานใช้เอกสาร ปลอมโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ จำเลยฟังขึ้น

ส่วนปัญหาที่ว่าข้อความที่จำเลยแจ้งว่าจำเลยเกิด พ.ศ. 2476มีความเท็จโดย ความจริงจำเลยเกิด พ.ศ. 2472 หรือไม่นั้น พยานโจทก์ทุกปากที่โจทก์นำสืบไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าจำเลยเกิดปีใดแน่ คงมีแต่นายจันทร์ สังขมณี ครูใหญ่โรงเรียน สัมพันธมิตรวิทยา พยานโจทก์เบิกความว่า ตามทะเบียนนักเรียนของจำเลยปีเกิด ของจำเลยเป็นพ.ศ. 2470 แต่ตามทะเบียนดังกล่าวมีการแก้ปีเกิดเป็น 2476 ส่วนนา ยบุญ แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา พยานโจทก์อีกคนหนึ่งเบิกความว่า เคยเห็นทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนหนองตาตระระบุว่าจำเลยเกิด พ.ศ. 2476 กับ นายเที่ยง จำพิมาย หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพิมาย พยานโจทก์อีกคนหนึ่ง ที่ เบิกความถึงปีเกิดของจำเลยก็คงเบิกความเบิกความถึงทะเบียนนักเรียนฉบับ เดียวกัน พยานโจทก์ทั้งสามเบิกความอ้างถึงเอกสารฉบับเดียวกัน ปีเกิดของจำเลย เป็นพ.ศ. 2470 แต่ได้มีการแก้ไขเป็น พ.ศ. 2476 โดยไม่มีผู้ใดทราบว่าจำเลยเกิดปี ใด พยานโจทก์เป็นที่สงสัยไม่แน่ชัดว่าจำเลยเกิดปีใดฟังไม่ได้ว่าข้อความที่จำเลย แจ้งว่าจำเลยเกิด พ.ศ. 2476 เป็นเท็จจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้องของโจทก์"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>